

**CONTRACT de furnizare a energiei electrice la clienți eligibili noncasnici
Nr. 15281025-1/05.12.2023**

1. Părțile contractante

S-a încheiat prezentul contract între,

Societatea "Electrica Furnizare" S.A. cu sediul social în București, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 1A sector 1, cod poștal 011736, cod de înregistrare fiscală 28909028, cod de TVA RO28909028, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8974/2011, reprezentată legal prin domnul Darius Dumitru MEȘCA (Director General), denumită în continuare "**furnizor**", având calitatea de "**vânzător**", pe de o parte,

și,

SMARTFLIX S.R.L., cu sediul social în localitatea BUCUREȘTI, str. PIATA CHARLES DE GAULLE, nr. 3-5, județul/sectorul SECTOR 1, cod poștal 011857, telefon 0744663797, fax - , e-mail george.popa@cash-pot.ro, înscrisă în Registrul Comerțului cu nr. J40 /2000 /2024, cod de înregistrare fiscală 49508576, reprezentată de George-Florin POPA, (administrator), denumit în continuare Client, în calitate de cumpărător pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract de furnizare a energiei electrice (denumit în continuare Contract).

2. Terminologie

Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în *Anexa nr. 1* la prezentul contract și în reglementările în vigoare. Actele normative (Ordine ANRE, legi) scrise cu font italic în cadrul acestui contract sunt disponibile în formă actualizată la adresa <http://www.electrifurnizare.ro/legislatie-specifica>.

3. Obiectul contractului

Art. 3.1. (1) Obiectul contractului este furnizarea energiei electrice la locul de consum/locurile de consum evidențiate în *Anexa nr. 2* și reglementarea raporturilor dintre furnizor și client privind furnizarea, facturarea, plata și alte servicii, precum și condițiile de consum a energiei electrice.

(2) Furnizarea energiei electrice la locurile de consum se efectuează potrivit *Avizului tehnic de racordare*, *Certificatului de racordare* și *Convenției de exploatare*, după caz.

(3) Asigurarea transportului și distribuției energiei electrice prin rețelele electrice până la client se face de către furnizor, prin încheierea unuia sau mai multor contracte de rețea.

4. Durata contractului

Art. 4.1. Contractul de furnizare a energiei electrice intră în vigoare la data de **01.07.2024** și încetează la **31.12.2024**. Furnizarea energiei electrice se desfășoară **01.07.2024 ora 00.00 – 31.12.2024 ora 24.00**

Art. 4.2. Pentru locurile de consum la care clientul are drept de folosință valabil pe durate mai mici decât durata de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice specificată la art. 4.1, prezentul contract își încetează valabilitatea odată cu încetarea dreptului de folosință.

5. Preț

Art. 5. (1) Clientul va plăti furnizorului contravaloarea energiei electrice active consumate la prețul de contract și în condițiile prevăzute în *Anexa nr. 3*.

(2) Prețul de contract include prețul energiei și tarifele reglementate, după cum urmează:

- prețul energiei electrice active;
- tarifele reglementate:
 - a) tariful de transport;
 - b) tariful pentru serviciul de sistem;
 - c) tariful de distribuție.

(3) Prețul de contract nu include tariful pentru energia electrică reactivă, TVA, accize, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență și valoarea certificatelor verzi. Facturarea acestora este dispusă de reglementările specifice în vigoare.

6. Energie electrică contractată și condiții de desfășurare a furnizării

Art. 6.1. (1) Cantitatea de energie electrică ce urmează să fie cumpărată de către client de la furnizor este prevăzută în *Anexa nr. 2*.

(2) Clientul va transmite furnizorului în format electronic și pe suport de hârtie, cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea intervalului de facturare al fiecărei luni, eventualele modificări privind cantitatea de energie electrică contractată pentru luna următoare, conform *Anexei nr. 2*.

Art. 6.2. (1) În cazul în care apar situații deosebite în Sistemul Energetic Național întreruperea sau limitarea furnizării energiei electrice este justificată pentru a păstra funcționarea sistemului electroenergetic, atât la nivel zonal cât și pe ansamblu. În astfel de situații, pentru diferențele dintre cantitatea de energie electrică contractată și cea efectiv furnizată, ca urmare a instrucțiunilor și comenzilor operative emise de către operatorul de sistem, clientul nu poate solicita furnizorului plata de daune.

(2) Regimul de limitare sau restricție se aplică în conformitate cu *Codul tehnic al rețelei electrice de transport și Codul tehnic al rețelei electrice de distribuție* aprobate prin Ordin ANRE.

(3) Întreruperea sau limitarea furnizării energiei electrice în situații excepționale apărute în funcționarea SEN se face în termenii și condițiile descrise în Cap. X din *Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali* aprobat prin Ordin ANRE și în contractele încheiate cu operatorii de rețea.

7. Determinarea cantităților de energie electrică furnizată clientului

Art. 7.1. Determinarea cantităților de energie electrică furnizată se face pe baza indicațiilor echipamentelor de măsurare pentru decontare, instalate de către Operatorul de Măsurare sau a estimărilor făcute conform *Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali*.

Art. 7.2 (1) În cazul în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare patrimonială, consumul corespunzător indecșilor citiți se majorează sau se diminuează, după caz, cu cantitatea de energie electrică activă și reactivă corespunzătoare pierderilor de energie electrică din elementele de rețea cuprinse între cele două puncte.

(2) Determinarea corecțiilor de energie electrică prevăzute la alin. (1) se face potrivit procedurii specifice emise de ANRE.

(3) În cazul în care se constată că grupul de măsurare a fost defect sau cu eroare de înregistrare în afara limitelor prevăzute în reglementări, precum și în alte cazuri de neînregistrări/inregistrări eronate ale consumului, energia electrică facturată este recalculată în conformitate cu prevederile *Procedurii de recalculare a consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată a consumului* aprobată prin Ordin ANRE și plățile se regularizează conform *Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali*.

Art. 7.3. Condițiile de măsurare a cantităților de energie electrică furnizate sunt cele prevăzute în *Codul de măsurare a energiei electrice* aprobat prin Ordin ANRE și *Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali*.

8. Facturare, modalități și condiții de plată

Art. 8.1. Furnizorul va factura energia electrică și valoarea certificatelor verzi, astfel:

a) pentru energie electrică:

lunar, în primele 15 zile de la primirea citirilor indicațiilor grupului de măsurare de la *Operatorul de măsurare*, se va emite o factură de energie electrică; această factură va conține și contravaloarea energiei electrice reactive consumate în intervalul lunar anterior, calculată conform art. 8.6. În cazul în care, la sfârșitul perioadei de facturare, nu s-a efectuat citirea de către *Operatorul de măsurare*, factura de energie va corespunde unui consum estimat, cu respectarea *Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali*.

b) pentru certificate verzi, conform *Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*, cu modificările și completările ulterioare:

(1) în factura de energie precizată la art. 8.1 lit. a) se va factura și valoarea certificatelor verzi (contravaloarea certificatelor verzi va fi evidențiată distinct în factură), conform prevederilor legale.

(2) după stabilirea de către ANRE a cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi aferente anului anterior, furnizorul va regulariza valoarea certificatelor verzi în funcție de cota amintită, energia facturată și prețul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru anul anterior, conform prevederilor legale.

(3) în cazul în care clientul face dovada, prin prezentarea unui acord de exceptare, că beneficiază de prevederile *HG 495/2014 - pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse*

regenerabile de energie, furnizorul va aplica cota de exceptare de facturare a certificatelor verzi la cantitatea de energie electrică livrată. În acest caz, clientul se obligă:

- a) să pună la dispoziția furnizorului acte doveditoare privind procentul de exceptare aferent gradului de energo-intensitate;
- b) să notifice furnizorul în cel mult 5 zile lucrătoare de la încetarea, revocarea, anularea sau orice alt incident care are ca efect ineficacitatea actelor doveditoare menționate.

Art. 8.2. (1) Termenul de scadență a facturilor este de **10 zile** de la emiterea acestora și se va număra din ziua următoare celei în care se emite factura. Data emiterii facturii și termenul de scadență vor fi înscrise pe factură (ex: o factură emisă în data de întâi a lunii se consideră achitată în termen dacă va fi plătită până cel târziu în data de **10 + 1** inclusiv a aceleiași luni).

(2) Factura se consideră achitată de către client la data intrării numerarului în casieria furnizorului sau la data creditării contului bancar al furnizorului, ca rezultat al plății prin orice alt mijloc de plată legal și convenit cu furnizorul.

(3) Neachitarea facturii de către client în termen de maxim **5** de zile de la data scadenței, prevăzut la alineatul (1), atrage după sine penalități pentru fiecare zi de întârziere, după cum urmează:

a) pentru datoriile neachitate scadente se vor calcula penalități de întârziere la plată în cuantum de **0,1%** din acestea, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu data de scadență exclusiv și până la data plății inclusiv;

b) valoarea totală a penalităților nu poate depăși valoarea facturii.

(4) Dacă factura și penalitățile datorate nu au fost achitate, după **5** de zile de la data scadenței, furnizorul transmite clientului un preaviz (document distinct de factură, care se transmite numai clienților care nu și-au achitat factura în termenul legal), iar după **5 + 5** de zile de la data scadenței, dar nu mai devreme de **5** zile de la data transmiterii preavizului, poate întrerupe furnizarea energiei electrice.

(5) Reluarea furnizării energiei electrice după întreruperea prevăzută la alin. (4) se realizează în termen de cel mult două zile lucrătoare, în conformitate cu prevederile *Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice/ Standardului de performanță pentru serviciile de transport și de sistem ale energiei electrice* aprobate prin Ordine ANRE, după efectuarea plății integrale către furnizor a facturilor, a penalităților datorate și a cheltuielilor ocazionate de întreruperea și reluarea furnizării.

(6) Furnizorul poate condiționa reluarea alimentării cu energie electrică de constituirea de garanții. Garanțiile se pot constitui sub orice formă prevăzută de lege. Modul de constituire este detaliat la art. 19.4. și adresa <http://www.electrica-furnizare.ro/informatii-utile-2/>.

(7) În cazul în care clientul nu efectuează în termen de **15** zile de la data întreruperii furnizării energiei electrice plata integrală a facturii și a penalităților datorate, furnizorul va proceda la rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice cu un preaviz de minimum 15 zile. În acest caz, contractul se desființează de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere a debitorului și fără sesizarea instanțelor de judecată, furnizorul urmând să recupereze sumele datorate conform dispozițiilor legale în vigoare.

(8) Modalitățile de plată practicate de furnizor, disponibile la adresa <http://www.electrica-furnizare.ro/informatii-utile-2/plata-facturii/>, sunt următoarele:

- a) la punctele de încasare ale furnizorului;
- b) la punctele de încasare ale altor furnizori de servicii de colectare, cu care furnizorul are contract de colectare;
- c) prin mijloace electronice de plată aflate în proprietatea băncilor sau ale altor furnizori de servicii de colectare;
- d) prin servicii de transfer bancar;
- e) prin filă cec;
- f) orice altă modalitate prevăzută în dispozițiile legale privitoare la plată, acceptată și practică de furnizor.

Art. 8.3. Încetarea prezentului contract nu exonerează părțile contractante de obligațiile financiare generate de regularizarea certificatelor verzi.

Art. 8.4. Factura de regularizare a certificatelor verzi are același regim cu facturile de energie electrică și același termen de plată.

Art. 8.5. (1) În cazul în care un client contestă valoarea unei facturi și comunică acest fapt furnizorului în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii, furnizorul este obligat să analizeze corectitudinea contestației și să comunice clientului rezultatul analizei în termen de 5 zile de la înregistrarea contestației, indiferent dacă factura a fost plătită de client sau nu. În cazul în care soluționarea contestației implică verificarea valorilor măsurate, termenul de 5 zile se prelungește cu intervalul de timp dintre ziua în care furnizorul comunică operatorului de măsurare solicitarea de verificare a acestor valori contestate și ziua în care furnizorul primește răspunsul de la operatorul de măsurare, dar nu

mai mult de termenul în care operatorul de distribuție este obligat să răspundă la o astfel de solicitare, prevăzut în *Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice* în vigoare, cu condiția înștiințării clientului în scris despre acest fapt, în termenul inițial de 5 zile.

(2) Dacă furnizorul constată că factura inițială este corectă, furnizorul aduce la cunoștința clientului acest fapt, în termenul prevăzut la alin. (1), iar clientul este obligat să efectueze plata în cuantumul și în termenul de scadență specificate pe factură.

(3) Dacă furnizorul constată că factura inițială a fost calculată greșit, furnizorul aduce la cunoștința clientului acest fapt în termenul prevăzut la alin. (1), anulează/stornează factura și emite o nouă factură, cu decalarea corespunzătoare a termenului de plată.

(4) Dacă în situația prevăzută la alin. (2) clientul final achită factura, dar se dovedește, ulterior efectuării plății de către clientul final, că suma facturată a fost mai mare decât cea corect calculată, contestația fiind justificată, furnizorul plătește clientului final diferența dintre suma încasată și cea corect calculată, inclusiv penalități calculate pentru suma încasată necuvenit, egale cu nivelul penalităților de întârziere prevăzute în contract pentru neplata la termen de către clientul final a facturilor de energie electrică.

(5) Penalitățile prevăzute la alin. (4) se calculează pentru perioada dintre data plății efectuate de clientul final și data la care se regularizează/se restituie suma încasată nejustificat.

(6) Restituirea diferenței datorate de furnizor conform alin. (5) se consideră efectuată la data la care contul creditorului a fost alimentat cu suma de bani care a făcut obiectul plății prin care se corectează suma facturată inițial.

Art. 8.6. Energia electrică reactivă tranzitată prin punctul de decontare în intervalul de decontare se va plăti de către client în conformitate cu prevederile „*Metodologiei privind stabilirea obligațiilor de plată a energiei electrice reactive și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă*” aprobate prin Ordin ANRE.

9. Obligații, drepturi și garanții.

Art. 9.1. (1) Părțile se obligă una față de cealaltă să dețină, pe parcursul derulării contractului, toate aprobările necesare fiecăreia pentru executarea obligațiilor cuprinse în prezentul contract, conformându-se, în același timp, tuturor cerințelor legale.

(2) Părțile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligație validă, legală, opozabilă în justiție în termenii acestui contract.

(3) Părțile se obligă să respecte instrucțiunile și comenzile operative emise de către operatorul de sistem/distribuție în baza *Codului tehnic al rețelei electrice de transport* și *Codului tehnic al rețelelor electrice de distribuție* în vigoare, aprobate prin Ordin ANRE. Obligațiile ce revin fiecărei părți în baza prezentului contract nu pot fi invocate drept cauză a nerespectării *Codurilor tehnice ale rețelelor electrice de transport/distribuție*.

Art. 9.2. Accesul la informații. Confidențialitate

(1) Părțile nu vor transmite informațiile confidențiale obținute în cadrul prezentului contract unor persoane neautorizate să primească astfel de informații.

(2) Fac excepție cazurile când:

- a) se dispune de consimțământul scris al părții ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informației;
- b) informația este deja publică;
- c) partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informația în scopul respectării unei legi în vigoare, a solicitării făcute printr-o hotărâre și/sau decizie a autorităților judecătorești și/sau a altor autorități competente;
- d) informația trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităților care constituie obiectul contractului.

10. Obligațiile furnizorului

Art. 10.1. Furnizorul are următoarele obligații:

- a) să dețină licența de furnizare a energiei electrice și să respecte prevederile acesteia privind furnizarea cu energie electrică a clienților;
- b) să asigure clientului puterea și energia electrică în termenii prezentului contract și în conformitate cu *Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice* aprobat prin Ordin ANRE;
- c) să asigure continuitatea în alimentare în limitele nivelului de siguranță, prin intermediul operatorului de rețea (OR), conform *Avizului tehnic de racordare* și a *Convenției de exploatare*, dacă au fost executate integral lucrările prevăzute în *avizul tehnic de racordare* și, după caz, a *certificatului de racordare*;

- d) să asigure, prin intermediul OR, în punctul de delimitare, parametrii de calitate, respectiv frecvența și tensiunea, la valorile nominale, cu abaterile prevăzute de reglementările în vigoare, conform *Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice* aprobat prin Ordin ANRE.
 - e) să informeze OR pentru reconsiderarea mărimilor de reglaj ale protecțiilor din instalațiile de distribuție/transport, la cererea justificată a clientului;
 - f) să factureze clientului energia electrică și puterea la prețurile negociate și tarifele legale în vigoare;
 - g) să răspundă în termen legal tuturor reclamațiilor și sesizărilor scrise ale clientului, conform *Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice*;
 - h) să furnizeze clientului informații privind istoricul de consum pe ultimele 12 luni și eventualele sume de bani datorate/plătite clientului /de client, aferente facturilor emise, pentru ultimul an calendaristic, la cererea acestuia, conform *Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice*;
 - i) să informeze clientul cu privire la modificarea tarifelor reglementate, în termen de 30 de zile de la aplicarea actului legislativ;
 - j) să încheie, cu respectarea *Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali*, contracte reglementate, cu OD și, după caz, cu OTS, în vederea asigurării serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice, în scopul îndeplinirii prevederilor prezentului contract. La încheierea contractelor reglementate cu OD și OTS furnizorul acționează în numele și pe seama clientului;
 - k) să respecte prevederile contractelor de furnizare, rețea, ale standardului de performanță pentru serviciile respective, precum și orice altă reglementare aplicabilă în domeniul energiei electrice;
 - l) să asigure, prin preluare de la OR, la termenele convenite, valorile de consum măsurate de contoarele de energie electrică, în vederea stabilirii cantităților facturate;
 - m) să permită, prin intermediul OR, accesul pentru citire delegatului clientului la grupurile de măsurare pentru decontare;
 - n) să asigure puterea minimă tehnologică în regim de limitare specificată în contractul de furnizare/rețea;
 - o) atunci când contractul de rețea este încheiat de furnizor, acesta asigură legătura între clientul final și OR, privind serviciul de rețea;
 - p) să protejeze la întreruperea alimentării cu energie electrică clienții vulnerabili;
 - q) să intermedieze restabilirea de către OR a alimentării, în cazul acționării protecției la defect (întreruptor automat/siguranță fuzibilă) din instalațiile OR;
 - r) să notifice clienții asupra întreruperilor în alimentare în cazul întreruperilor programate, prin intermediul OR, cu respectarea *Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali* - art. 115 și *Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice*;
 - s) să investigheze reclamațiile privind calitatea activității de furnizare;
 - t) să investigheze reclamațiile privind înregistrările eronate ale aparatelor de măsurare;
 - u) să programeze și efectueze audiențe;
 - v) să intermedieze, prin OR, execuții de lucrări la clienții vulnerabili;
 - w) orice alte obligații prevăzute de Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, de *Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali*, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile.
- Art. 10.2.** Obligațiile nominalizate la lit. b), c), d), e), k), l), m), n), o), p), q), r), t), v) sunt în sarcina OR și preluate de furnizor în baza contractului pentru serviciul de distribuție, încheiat cu acesta.

11. Drepturile furnizorului

Art. 11. Furnizorul are următoarele drepturi:

- a) să inițieze modificarea și completarea contractului de furnizare a energiei electrice sau a anexelor la acesta ori de câte ori apar elemente noi, prin acte adiționale, atunci când consideră necesară detalierea, completarea sau introducerea unor clauze noi;
- b) să întrerupă furnizarea energiei electrice în conformitate cu prevederile prezentului contract;
- c) în regim de limitări și restricții, atunci când este deficit de putere și/sau de energie în S.E.N., la ordinul dispecerului energetic, să ia măsuri de deconectare a clientului, prin intermediul OR, în scopul prevenirii sau lichidării unor avarii în S.E.N. Aceste măsuri se aplică conform *Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice*;

- d) să aibă acces în incinta clientului pentru verificarea instalației de alimentare și utilizare a energiei electrice, a echipamentelor de măsurare și a respectării prevederilor contractuale; accesul se va efectua în prezența delegatului împuternicit al clientului;
- e) să emită facturi de recalculare a consumului de energie electrică stabilit și comunicat de operatorul de rețea, în caz de defecțiuni ale echipamentelor de măsurare, cu respectarea procedurilor specifice;
- f) să emită facturi de regularizare a valorii certificatelor verzi atât în timpul derulării contractului cât și după încetarea acestuia;
- g) să refuze plata totală sau parțială a unor daune privind defectarea unor instalații/receptoare de energie electrică dacă datele de garantare tehnică a acestora specifică parametrii de calitate a energiei electrice furnizate potrivit altor norme/standarde decât cele recunoscute/aprobate de ANRE, conform *Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali*;
- h) orice alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

12. Obligațiile clientului

Art. 12. Clientul are următoarele obligații:

- a) să achite integral și la termen facturile emise de furnizor;
- b) să asigure prin soluții proprii, tehnologice și/sau energetice, evitarea unor efecte deosebite la întreruperea alimentării cu energie electrică din SEN în cazul în care există echipamente sau instalații la care întreruperea alimentării cu energie electrică peste o durată critică mai mică decât cea corespunzătoare nivelului de siguranță înscris în contract poate duce la incendii, accidente umane, explozii, deteriorări de utilaje etc.;
- c) să ia măsurile necesare din punct de vedere al schemelor interne de alimentare a instalațiilor și echipamentelor tehnologice, inclusiv din punctul de vedere al instalațiilor de protecție și automatizare, pentru asigurarea funcționării în continuare a receptoarelor importante în cazul funcționării automate din instalațiile OR sau ale clientului, în scopul exploatării sigure și economice a instalațiilor electrice;
- d) să respecte normele și prescripțiile tehnice în vigoare în vederea eliminării efectelor negative asupra calității energiei electrice;
- e) să respecte dispozițiile dispecerului energetic, conform reglementărilor în vigoare privind schema de funcționare a instalațiilor clientului racordate la S.E.N.;
- f) să nu modifice valorile parametrilor de protecție și de reglaj stabilite cu OR;
- g) să ia măsuri de evitare a supracompensării energiei electrice reactive;
- h) să comunice în scris, în termen de 30 de zile, furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului, în caz contrar rămânând total răspunzător;
- i) să suporte orice consecințe asupra clienților finali racordați la instalațiile sale ce decurg din restricționarea sau din întreruperea furnizării energiei electrice către aceștia ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului contract, inclusiv în cazul neplății energiei electrice;
- j) să permită OR, la solicitarea acestuia, întreruperea planificată a alimentării cu energie electrică pentru întreținere, revizii și reparații executate în instalațiile OR;
- k) să suporte costul remedierii defecțiunilor produse în instalațiile OR din vina clientului, al contravalorii justificate a pagubelor produse OR și altor clienți, inclusiv prin nelivrarea energiei electrice;
- l) să comunice furnizorului în scris, în termen de 30 zile, pierderea calității de deținător al spațiului pentru care a fost încheiat prezentul contract;
- m) să răspundă solicitărilor de actualizare a contractului sau a anexelor specifice formulate de furnizor în temeiul art. 11. lit. a;
- n) să notifice furnizorul în maxim 30 zile de la deschiderea procedurii insolvenței împotriva sa;
- o) să mandateze furnizorul să îl reprezinte în vederea încheierii în numele și pe seama sa a contractelor reglementate cu OD și OTS;
- p) să mențină starea tehnică corespunzătoare a instalațiilor electrice proprii în conformitate cu normele în vigoare;
- q) să respecte clauzele contractului de furnizare, respectiv contractului cadru de rețea, inclusiv cele prevăzute în anexele acestora;
- r) orice alte obligații prevăzute de legislația în vigoare.

13. Drepturile clientului

Art. 13. Clientul are următoarele drepturi:

- a) să consume energie electrică din instalațiile OR, în conformitate cu prevederile prezentului contract;
- b) să solicite furnizorului modificarea și completarea prezentului contract și a anexelor la acesta sau să inițieze acte adiționale la contract, atunci când apar elemente noi sau când consideră necesară detalierea ori completarea unor clauze contractuale;
- c) să aibă acces la grupurile de măsurare/contoare în vederea decontării, chiar dacă acestea se afla în incinta OR;
- d) să racordeze la instalațiile proprii, cu avizul scris al furnizorului și al operatorului de distribuție, în condiții legale, clienți de energie electrică (subconsumatori);
- e) să solicite furnizorului/OR măsuri pentru remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor survenite la instalațiile de distribuție, în cazul în care furnizorul a încheiat contracte de distribuție și de transport în numele clientului;
- f) să beneficieze, contra-cost, de serviciile furnizorului în condițiile negocierii unor contracte pentru prestări de servicii, conform prevederilor legale;
- g) să verifice respectarea prevederilor prezentului contract, în prezența delegatului împuternicit al furnizorului;
- h) să beneficieze de serviciul universal în condițiile stabilite prin reglementările ANRE, dacă îndeplinește prevederile specifice ale *Legii energiei electrice și a gazelor naturale*, cu modificările și completările ulterioare, pentru a fi încadrat la această categorie și să opteze pentru oricare dintre prețurile/tarifele aplicabile categoriei de clienți finali din care face parte;
- i) să opteze pentru orice modalitate de plată pe care furnizorul o pune la dispoziție;
- j) să solicite OR (direct sau prin intermediul furnizorului) repararea sau înlocuirea grupului de măsură/contorului defect, în condițiile reglementărilor în vigoare;
- k) să solicite modificarea cantităților de energie convenite în *Anexa 2*, oricând consideră că i se va modifica consumul, cu condiția ca noile valori să fie transmise cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea intervalului de facturare respectiv;
- l) să solicite și să primească de la furnizor și/sau OR explicații privind elementele facturii;
- m) să primească toate datele pertinente privind consumul, în mod nediscriminatoriu în raport cu costurile necesare pentru furnizarea acestor date;
- n) oricare alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

14. Răspunderea contractuală

Art. 14.1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile se supun și răspund conform prevederilor *Codului civil* și ale actelor normative în vigoare.

Art. 14.2. (1) Clientul are dreptul să primească despăgubiri pentru daune materiale datorate nerespectării de către OR a indicatorilor de calitate privind continuitatea alimentării și calitatea tensiunii prevăzuți în contractele de rețea și în standardul de performanță aferent serviciului de rețea.

(2) Clientul primește despăgubirea prevăzută la alin. (1) de la furnizor, iar furnizorul recuperează sumele achitate clientului de la OR responsabil de producerea daunelor respective, în termenele și condițiile prevăzute în contractul de rețea sau de legislație.

(3) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazul deteriorării lămpilor electrice sau a receptoarelor electrotermice care nu conțin componente electronice.

(4) În situația în care, pentru aceeași întrerupere, clientul este îndreptățit să primească și o compensație conform standardelor de performanță și o despăgubire, el va primi fie despăgubirea, fie compensația, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare.

(5) Despăgubirile se plătesc la cererea clientului, dacă în urma investigației efectuate de către OR și furnizor se constată existența prejudiciului și culpa furnizorului/OR.

Art. 14.3. Furnizorul este exonerat de răspundere pentru creșterea tensiunii peste limitele prevăzute în reglementările în vigoare, în cazul în care abaterile au avut drept cauză livrarea de putere reactivă de către client în rețelele OD fără ca acesta din urmă să fi aprobat acest regim.

Art. 14.4. (1) Furnizorul nu răspunde față de client pentru întreruperea furnizării energiei electrice sau pentru calitatea energiei electrice furnizate, în cazul unor calamități sau al unor fenomene ale naturii care au avut o intensitate mai mare decât cele prevăzute în prescripțiile de proiectare.

(2) De asemenea, furnizorul nu răspunde pentru întreruperile cauzate de client, inclusiv pentru sistarea furnizării energiei electrice și rezilierea contractului în condițiile art.18.8 alin. 1 lit. c) din prezentul contract.

(3) Neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 12 lit. l) atrage sistarea furnizării energiei electrice la locul de consum și rezilierea prezentului contract de furnizare a energiei electrice, fără a fi atrasă răspunderea furnizorului din prezentul contract;

(4) Furnizorul/OR nu răspunde pentru daune, dacă întreruperea furnizării energiei electrice sau calitatea necorespunzătoare a energiei electrice se datorează următoarelor cauze: cazul de forță majoră, daunele sunt cauzate de întreruperi planificate notificate conform standardului de performanță pentru serviciul de distribuție/transport, daunele sunt cauzate de întreruperi în situații excepționale, dacă OR și furnizorul au acționat în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare pentru astfel de situații.

Art. 14.5. Clientul plătește despăgubiri OR pentru daunele materiale dovedite, produse OR, inclusiv pentru daunele produse altor clienți finali racordați la aceeași rețea, ca urmare a funcționării necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalațiilor proprii ori a manevrelor executate de personalul propriu, conform prevederilor contractelor de rețea încheiate de furnizor.

Art. 14.6. (1) În situațiile când o parte pretinde despăgubiri celeilalte părți referitoare la continuitatea în alimentare sau calitatea tensiunii și pentru care s-au înregistrat sesizări scrise, acestea vor fi analizate de către părți.

(2) Termenul de depunere a sesizării scrise este de maxim 5 zile lucrătoare de la data producerii incidentului reclamat. Dacă furnizorul consideră că nu a produs prejudiciul, acesta va transmite cererea clientului părții considerate a fi produs prejudiciul.

(3) Sesizarea va fi însoțită de documente justificative din care să rezulte cu certitudine cele reclamate, inclusiv prejudiciul realizat și modul de acționare al personalului propriu pentru limitarea incidentului reclamat.

Art. 14.7. (1) În cazul în care este necesară analiza la fața locului, partea reclamată este obligată să efectueze împreună cu partea vătămată și, după caz, cu furnizorul analiza la fața locului a incidentului reclamat, în cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de analiză/despăgubire.

(2) Fiecare parte, furnizor, OR, client final, va pune la dispoziție celorlalte părți, gratuit, toate datele legate de incident care sunt necesare pentru analiza incidentului.

Art. 14.8. Nerespectarea contractului de furnizare a energiei electrice de către client dă dreptul furnizorului, conform prevederilor din contract la:

- a) aplicarea de dobânzi penalizatoare;
- b) obligația de a constitui garanții financiare;
- c) întreruperea temporară a furnizării energiei electrice;
- d) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice.

15. Întreruperea furnizării energiei electrice

Art. 15.1. (1) Furnizorul va întrerupe clientului furnizarea energiei electrice în următoarele cazuri:

- a) consumul energiei electrice cu contract expirat;
- b) consumul fraudulos de energie electrică;
- c) depășirea puterii aprobate prin avizul de racordare;
- d) neachitarea facturilor emise de furnizor sau a altor sume datorate acestuia de către client, în condițiile stabilite;
- e) împiedicarea delegatului împuternicit al furnizorului/operatorului de măsurare de a monta, verifica, înlocui sau de a citi elementele grupurilor de măsurare/contoarele, de a verifica și remedia defecțiunile în instalațiile care sunt proprietate a OR, atunci când acestea se află pe teritoriul clientului, de a verifica instalațiile proprii ale clientului, situate în amonte de alt client sau de a racorda un nou client;
- f) împiedicarea accesului OR în instalațiile de utilizare ale clientului, în scopul de a culege datele necesare pentru recalcularea consumului, în cazul constatării unor situații care conduc la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică;
- g) contractul de furnizare a energiei electrice este pe numele altei persoane juridice decât al celei care deține de drept locul de consum;
- h) clientul nu aplică reducerea puterii absorbite cerută de furnizor/OR în regim de restricții, conform contractului și în termenii prevăzuți în acesta;
- i) clientul nu respectă programul convenit pentru întreruperi în scopul executării reviziilor tehnice ale instalației de alimentare, a altor lucrări în instalațiile OR sau refuză să participe la întocmirea acestor programe;
- j) clientul modifică reglajele instalațiilor de protecție stabilite cu OR;

- k) clientul nu a luat la termenele convenite cu furnizorul/OR măsurile de limitare a perturbațiilor până la valorile normate;
- l) nerespectarea limitelor zonelor de protecție pentru rețelele și instalațiile electrice, conform legislației în vigoare;
- m) periclitarea vieții sau a sănătății oamenilor ori a integrității bunurilor materiale;
- n) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor în echipamentele electroenergetice în zonele de rețea electrică sau la nivelul întregului SEN;
- o) pentru executarea unor manevre și a unor lucrări impuse de situații de urgență, care nu se pot efectua fără întreruperi;
- p) în cazul constatării intervenției de către persoane neautorizate asupra instalațiilor OR, inclusiv asupra instalației de racordare a clientului final, în scopul alimentării locului de consum în alte condiții decât cele prevăzute în certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare, OR procedează după cum urmează:

I) sesizează organele de cercetare penală, în condițiile legii;

II) întrerupe eventuala conexiune ilegală a locului de consum la rețeaua proprie și ia măsuri de înlocuire a instalației de racordare cu sisteme cu siguranță antifraudă mărită;

III) după stabilirea vinovăției clientului final prin hotărâre judecătorească definitivă, întrerupe alimentarea cu energie electrică a acestuia, dacă clientul final nu respectă condițiile de plată stabilite de instanță.

q) în cazul intervenției neautorizate de către orice persoană fizică sau juridică asupra instalațiilor OR, în scopul alimentării cu energie electrică a unui loc de consum neracordat la rețea, sau pentru a cărui alimentare cu energie electrică nu există încheiate contracte aferente în derulare, încheiate conform legii, OR procedează după cum urmează:

I) întrerupe alimentarea cu energie electrică realizată neautorizat;

II) sesizează organele de cercetare penală, în condițiile legii.

r) în alte cazuri în care se specifică acest drept în prezentul contract.

(2) Întreruperea furnizării energiei electrice se realizează:

a) fără preaviz, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), f), g), h), j), m), n), o), p) și q);

b) cu preaviz de 5 zile lucrătoare, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d), e), i), k), l).

(3) Întreruperile prevăzute la pct. m), n) și o) vor fi ulterior justificate, cu documente, clientului, la cererea scrisă a acestuia, depusă în termen de 5 zile lucrătoare de la producerea evenimentului.

Art. 15.2. Pentru neachitarea de către client a facturilor emise de furnizor conform prevederilor contractului de furnizare, se procedează după cum urmează:

a) furnizorul transmite clientului un preaviz de deconectare cu cel puțin 5 zile lucrătoare, clientul având obligația de a achita suma respectivă în termenul prevăzut în preaviz;

b) dacă clientul nu a plătit în termenul din preaviz, furnizorul comunică OR solicitarea de deconectare a clientului, iar OR deconectează locul de consum, dacă până la data deconectării furnizorul nu îi confirmă plata datoriei de către client;

c) dacă clientul plătește după expirarea termenului din preaviz, furnizorul este obligat să comunice aceasta OR cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare zilei în care plata facturii se consideră confirmată; solicitarea de deconectare se consideră anulată dacă deconectarea clientului nu a fost încă efectuată.

Art. 15.3 Pentru neconstituirea garanțiilor financiare conform reglementărilor în vigoare, furnizorul transmite clientului un preaviz; dacă clientul nu constituie garanția în termenul din preaviz, după 3 zile lucrătoare de la expirarea acestui termen, furnizorul comunică OR solicitarea de deconectare a clientului. Solicitarea conține precizarea sumei corespunzătoare garanției necesare, conform art. 19.4, iar OR deconectează locul de consum, dacă până la data deconectării furnizorul nu îi confirmă constituirea garanției de către clientul final. Termenul din preaviz este de cel puțin 15 zile.

Art. 15.4. În cazul în care clientul nu efectuează, în termen de un an de la data rezilierii contractului de furnizare a energiei electrice anunțată de furnizor, plata integrală a tuturor datoriilor financiare pe care le are către OR/furnizor, OR poate să demonteze elemente ale instalației de racordare. Clientul căruia i s-au demontat elemente ale instalației de racordare poate fi realimentat cu energie electrică după ce plătește toate datoriile restante, în condițiile reglementărilor în vigoare privind racordarea la rețelele electrice.

Art. 15.5. În toate cazurile în care întreruperea furnizării are loc ca urmare a atitudinii culpabile a clientului, costurile OR aferente deconectării și reconectării vor fi suportate de client.

Art. 15.6. (1) Preavizul de deconectare se transmite clientului prin una din următoarele modalități:

a) prin curier sau prin poștă, cu confirmare de primire;

- b) prin mijloace electronice, în cazul clientului cu care furnizorul a convenit transmiterea facturii prin mijloace electronice;
 - c) prin fax, în cazul clientului care a prevăzut acest mijloc de contact în contract.
- (2) Preavizul conține suma datorată, termenul de plată după care urmează întreruperea alimentării cu energie electrică, informații privind garanția financiară care trebuie constituită, dacă este cazul, precum și costul operațiilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică a locului de consum.
- (3) Furnizorul recuperează de la client costurile cu măsurile de preavizare luate în vederea evitării deconectării pentru neplata la termen a facturilor.

16. Modificarea circumstanțelor

Art. 16.1. În sensul prezentului contract, prin "modificare de circumstanțe" se înțelege apariția unor evenimente sau circumstanțe (care includ, fără a se limita la: evenimente de natură economică, tehnică, de reglementare sau juridică, intrarea în vigoare a unor legi/reglementări sau stări/situații care nu au fost avute în vedere la încheierea contractului, precum și modificarea/abrogarea celor existente, ulterior încheierii prezentului contract) cu efecte economice sau juridice care se află în afara controlului părților și nu pot fi anticipate rezonabil la data încheierii prezentului contract.

Art. 16.2. Invocarea modificării de circumstanțe se face prin notificare scrisă.

Art. 16.3. La modificarea oricăreia dintre componentele reglementate care sunt incluse în prețul de contract, părțile convin modificarea prețului de contract în mod automat, începând cu data intrării în vigoare a modificărilor, în cuantumul în care se modifică aceste componente, prin simpla notificare scrisă a clientului efectuată de furnizor în termen de 30 de zile de la aplicarea actului legislativ, fără încheierea unui act adițional.

Art. 16.4. Modificarea legislației cu impact asupra acestui contract se aplică de la data intrării în vigoare a acesteia, fără a mai fi necesară încheierea unui act adițional.

17. Forța majoră

Art. 17. (1) Părțile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligațiilor ce decurg din acest contract, dacă aceasta este rezultatul acțiunii forței majore. Circumstanțele de forță majoră sunt acelea care pot apărea în cursul executării prezentului contract, în urma producerii unor evenimente (calamități naturale, războaie etc.) care nu au putut fi luate în considerare de părți la încheierea contractului și care sunt în mod rezonabil în afara voinței și controlului părților.

(2) Partea care invocă forța majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părți în termen de 48 de ore de la apariția acesteia, cu confirmarea organului competent de la locul producerii evenimentului ce constituie forță majoră.

(3) Neîndeplinirea obligației de comunicare a forței majore nu înlătură efectul exonerator de răspundere al acesteia, dar antrenează obligația părții care o invocă de a repara pagubele cauzate părții contractante prin faptul necomunicării.

18. Încetarea contractului

Art. 18.1. Contractul de furnizare a energiei electrice încetează în următoarele cazuri:

- a) acordul de voință al părților contractante;
- b) expirarea termenului contractual;
- c) prin denunțare unilaterală, cu respectarea clauzelor contractuale și în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
- d) rezilierea.

Art. 18.2. În cazul încetării contractului ca urmare a expirării duratei de valabilitate a acestuia, furnizorul notifică clientului final data încetării cu minimum 30 de zile înainte, cu excepția contractelor cu durata de valabilitate mai mică de 60 zile, pentru care notificarea se face cu minimum 5 zile lucrătoare înainte. Notificarea poate fi comunicată în anexa la factură.

Art. 18.3. Încetarea contractului cu acordul părților, înaintea expirării acestuia, se face cu minim 10 de zile înainte de data la care se dorește încetarea;

Art. 18.4. Încetarea contractului din inițiativa clientului prin denunțare unilaterală, înaintea expirării acestuia, se face cu anunțarea prealabilă, în scris, a furnizorului, cu minim 21 de zile calendaristice înainte de data la care se dorește încetarea, cu respectarea *Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final* aprobată prin Ordin ANRE;

Art. 18.5. Contractul de furnizare poate fi reziliat de către clientul final, cu notificarea furnizorului, cu cel puțin 15 zile înainte, fără plata despăgubirilor prevăzute în contractul de furnizare, în următoarele situații:

- a) asupra furnizorului s-a declanșat procedura de suspendare sau retragere a licenței, caz în care clientul acceptă preluarea sa de către Furnizorul de Ultimă Instanță, în condițiile legii;
- b) contractul nu respectă reglementările în vigoare privind tipul de contract.

Art. 18.6. (1) Contractul de furnizare poate fi reziliat de furnizor, fără ca acesta să plătească clientului daune-interese prevăzute în contractul de furnizare, în următoarele cazuri:

- a) sustragerea de energie electrică de către clientul final, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
- b) neplata facturilor, la termenele și în condițiile prevăzute în contract;
- c) încetarea dreptului de folosință al clientului asupra locului de consum;
- d) alte cazuri prevăzute de lege.

(2) Rezilierea din inițiativa furnizorului se efectuează cu un preaviz de minimum 15 zile, cu excepția cazului sustragerii de energie electrică, situație în care rezilierea poate produce efecte de la data constatării prin hotărâre judecătorească definitivă.

Art. 18.7. (1) În cazul denunțării unilaterale a contractului înainte de data de expirare a garanției prețului prevăzută în Anexa nr. 3 art. 1.3., prestația în schimbul denunțării constă în plata de către partea care denunță a unei compensații bănești corespunzătoare fiecărui loc de consum din contract pentru care notifică denunțarea.

Compensațiile bănești se vor calcula astfel:

$$\text{ValoareCompensație} = \text{PretCompensatie} * \text{EnergieCompensație}$$

unde:

i. **PretCompensatie** = 20% din **Prețul de contract** definit în Anexa nr. 3.

ii. **EnergieCompensație** = consumul mediu zilnic realizat în perioada de garantare (de la începere până la data cererii de încetare) înmulțit cu numărul de zile rămase de la încetare până la data de expirare a garanției prețului prevăzută în Anexa 3 art. 1.(3).

(2) Plata compensației se va face cu cel puțin 10 zile înainte de data încetării contractului.

(3) Pentru evitarea oricăror confuzii, compensațiile bănești nu sunt datorate în cazurile prevăzute la art. 18.1 lit. (a), (b), (d).

(4) Contractul își produce deplin efectele între părți în ceea ce privește obligațiile neonorate în timpul acestuia până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor asumate în timpul desfășurării contractului.

Art. 18.8. (1) Furnizorul poate să rezilieze prezentul contract, iar clientul va datora furnizorului daune-interese în următoarele cazuri:

- a) neplata facturilor, la termenele și în condițiile prevăzute în contract;
- b) clientul pierde, în mod irevocabil și înainte de ajungerea la termen a prezentului contract, calitatea de deținător al spațiului pentru alimentarea căruia s-a încheiat prezentul contract, cu un preaviz de 15 zile;
- c) refuzul clientului de a încheia un nou contract ori de a perfecta sau reactualiza contractul existent, în condițiile modificării reglementărilor sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice;
- d) sustragere de energie electrică;
- e) în alte condiții prevăzute de reglementările legale în vigoare;

(2) În cazul rezilierii prezentului contract în condițiile alineatului (1), clientul va datora furnizorului daune-interese calculate după cum urmează:

$$\text{Valoare Daune-interese} = \text{Preț Daune-interese} * \text{Energie Daune-interese}$$

Unde:

a) **Preț Daune-interese** = 10% din **Prețul de contract** definit în Anexa nr. 3.

b) **Energie Daune-interese** = consumul mediu zilnic realizat în perioada de garantare (de la începere până la data rezilierii) înmulțit cu numărul de zile rămase de la reziliere până la data de expirare a garanției prețului prevăzută în Anexa nr. 3 art. 1.(3).

Art. 18.9. În termen de maximum 6 săptămâni de la încetarea contractului, furnizorul/OR are obligația de a transmite clientului final factura cu decontul final ori factura estimată pentru ultimul consum, în cazul în care clientul nu asigură OR acces la contor, cu excepția regularizării contravalorii certificatelor verzi ce se va transmite conform legislației în vigoare. Clientul final are obligația să plătească contravaloarea facturii până la termenul scadent.

19. Alte clauze specifice

Art. 19.1. Eventualele datorii reciproce dintre părți, provenite dintr-un contract anterior de furnizare a energiei electrice, încheiat între aceleași părți, se preiau în cadrul prezentului contract. La data intrării în vigoare a prezentului contract, contractul anterior încheiat între aceleași părți își încetează valabilitatea.

Art. 19.2. Divergențele decurgând din interpretarea și/sau executarea prezentului contract care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluționare, după caz, autorității competente conform *Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale* aprobat prin Ordin ANRE sau instanței judecătorești competente.

Art. 19.3. (1) Clientul poate conveni cu furnizorul sistarea temporară a furnizării energiei electrice, fără denunțarea contractului, pentru o perioadă de minimum o lună și de maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii ori de câte ori este necesar. Clientul va face în acest sens o solicitare în scris către furnizor cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru sistare. Dacă furnizorul acceptă¹, va notifica OR inițierea și încetarea sistării. La finalul perioadei de sistare clientul are obligația să notifice furnizorul pentru reconectarea locului de consum sau prelungirea sistării furnizării pe o nouă perioadă. În lipsa notificării, furnizorul prelungește perioada de sistare până la primirea notificării, dar nu mai mult de 3 luni, moment din care furnizorul are dreptul să rezilieze contractul de furnizare, cu transmiterea unei notificări prealabile, atât către client, cât și către OR.

(2) Clientul care a solicitat sistarea temporară a furnizării energiei electrice plătește contravaloarea lucrărilor efectuate în acest scop de către OR.

(3) Pentru perioada în care este sistată furnizarea, clientul nu are obligații de plată aferente serviciului de furnizare și nici serviciilor de rețea.

Art. 19.4. (1) Furnizorul are dreptul să pretindă clientului garanții de plată în următoarele situații:

- locul de consum a fost deconectat pentru neplata serviciului de furnizare a energiei electrice în ultimele 12 luni;
- clientul nu este proprietarul locului de consum sau este un client temporar (durată de existență mai mică de 6 luni).

(2) Valoarea garanției se calculează astfel:

$$\text{Valoare Garanție [lei]} = \text{Prețul de calcul garanție [lei/MWh]} * 90 [\text{zile}] * \text{Consumul mediu zilnic [MWh/zi]}$$

unde:

Consumul mediu zilnic [MWh/zi] se calculează în funcție de consumul realizat pe ultimele 12 luni sau, când acest lucru nu este posibil, în funcție de consumul contractat.

Prețul de calcul garanție [lei/MWh] este format din: prețul energiei active, tarifele reglementate, prețul unitar al contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență, al certificatelor verzi, acciză și TVA aferente.

Art. 19.5. *Anexa nr. 1 - Definiții, Anexa nr. 2 - Locuri de consum. Cantități de energie electrică contractate, și Anexa nr. 3 - Preturi de contract* fac parte integrantă din prezentul contract.

Toate clauzele prevăzute în Contractul de distribuție aferent locului de consum și anexele sale: *Avizul tehnic de racordare/Certificatul de racordare, Caracteristicile echipamentelor de măsurare, Condiții specifice, Convenția de exploatare, Puteri în regim de limitare sau restricție în situație de avarie în SEN și Regimuri și parametri limită de alimentare cu energie electrică* sunt parte integrantă din prezentul contract și devin obligații pentru ambele părți.

Art. 19.6. Adrese de corespondență și modalități agreeate de comunicare:

(1) Adrese de corespondență:

- adresă corespondență furnizor:
 - Str. Știrbei Vodă, nr.95, bl.25B, Parter, București, Sector 1
 - Dragoș-Alexandru MATĂRIN, tel: 0752 031 382, email dragos.matarin@electricafurnizare.ro
- adresă corespondență client:
 - BUCUREȘTI, P-ta CHARLES DE GAULLE Nr.31a5, Et.2A, Ap.5,
 - telefon 0744663797, fax-, email olga@cash-pot.ro
- adresă corespondență client pentru facturile emise după încetarea contractului:
 - BUCUREȘTI, P-ta CHARLES DE GAULLE Nr.31a5, Et.2A, Ap.5
 - telefon 0744663797, fax-, email olga@cash-pot.ro

(2) Modalități de comunicare:

¹ În cazuri justificate, pentru clienți cu multe locuri de consum și consum redus pentru fiecare loc, se poate accepta solicitarea de suspendare.

- fax cu confirmare de primire;
- scrisoare cu confirmare de primire;
- scrisoare depusă personal la registratura societății sau sub semnătură de primire cu ștampila societății;
- email;

(3) În ceea ce privește corespondența purtată pe email este necesară confirmarea primirii acesteia.

Art. 19.7. Protecția datelor cu caracter personal

- (1) Fiecare parte la prezentul va divulga celeilalte părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: *datele de identificare, funcție/post, angajator, număr de telefon, adresa de email*.
- (2) Furnizorul prelucrează datele cu caracter personal ale angajaților sau reprezentanților Clientului pentru furnizarea și îmbunătățirea produselor și a serviciilor Furnizorului către Client, efectuarea de studii și cercetări de piață, activități de marketing, reclamă și publicitate și pentru alte scopuri și în condițiile incluse în nota de informare disponibilă pe website-ul Furnizorului, www.electrifurnizare.ro.
- (3) Fiecare parte va acționa ca operator independent de date cu caracter personal și va respecta legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Niciuna dintre părțile la prezentul nu va fi responsabilă pentru încălcarea legislației protecției datelor cu caracter personal de către cealaltă parte.

Art. 19.8. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, fiecare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte contractantă :

FURNIZOR,
Societatea Electrica Furnizare SA
prin
Departament Vânzări Regiunea București
Șef Serviciu Vânzări B2B
Aurel PRICU

Consultant Vânzări B2B
Dragoș-Alexandru MAȚARIN

CLIENT,
SMARTFLIX S.R.L.
prin
Administrator
George-Florin POPA

